Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 9 – Ende des Arbeitsverhältnisses · Lösungen**	

Modul 9: Ende des Arbeitsverhältnisses

02.12.2027 · 7 Punkte · Lehrbuch S. 47–49 · Arbeitsheft S. 24–25

Das kann ich danach

- ☐ drei Wege nennen, wie ein Arbeitsverhältnis endet.
- ☐ ordentliche und außerordentliche Kündigung unterscheiden und Fristen bestimmen.
- ☐ Personen mit besonderem Kündigungsschutz nennen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Was enthält ein qualifiziertes Zeugnis zusätzlich? (Modul 8)

Leistung und Verhalten

2. Welche Sperrzeit droht nach einer eigenen Kündigung ohne wichtigen Grund? (Modul 4)

12 Wochen

3. Wie kann ein Azubi nach der Probezeit kündigen? (1. Jahr)

mit 4 Wochen Frist, wenn er die Ausbildung aufgibt oder den Beruf wechselt – oder fristlos aus wichtigem Grund

Aufgabe 2 Ist die Kündigung wirksam?

Votum aus dem Einstieg eintragen, dann mit Begründung auflösen.

Nr.	Fall	Votum	Lösung und Begründung
1	Der Chef kündigt Jana per WhatsApp: „Du brauchst ab nächsten Monat nicht mehr zu kommen.“		unwirksam: Eine Kündigung muss schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift sein (§ 623 BGB).
2	Ein Verkäufer steckt nachweislich 200 € aus der Kasse ein. Der Betrieb kündigt fristlos.		wirksam: Diebstahl ist ein wichtiger Grund – fristlose Kündigung, auch ohne Abmahnung.
3	Kemal ist in Elternzeit. Der Betrieb kündigt ihm ordentlich.		unwirksam: Besonderer Kündigungsschutz in der Elternzeit.
4	Svenja (Probezeit, 2. Monat) kündigt mit zwei Wochen Frist schriftlich.		wirksam: In der Probezeit beträgt die Frist 2 Wochen.
5	Ein Kollege kommt dreimal zu spät. Ohne vorherige Abmahnung wird ihm fristlos gekündigt.		meist unwirksam: Bei Verspätungen muss vorher abgemahnt werden; fristlos nur bei schweren Gründen.
6	Ein Betrieb mit 40 Beschäftigten kündigt der 35-jährigen Verkäuferin, weil der Chef sie „unsympathisch“ findet. Sie ist seit 3 Jahren dort.		unwirksam: Das Kündigungsschutzgesetz gilt – „unsympathisch“ ist kein Kündigungsgrund.

Zum Nachlesen: Wie ein Arbeitsverhältnis endet

Wortspeicher

die Kündigung · ordentlich · außerordentlich (fristlos) · die Kündigungsfrist · der Aufhebungsvertrag · die Abmahnung · das Kündigungsschutzgesetz · sozial gerechtfertigt · die Sozialauswahl · der besondere Kündigungsschutz · das Arbeitsgericht

Drei Wege zum Ende

- **Zeitablauf:** Ein befristeter Vertrag endet am vereinbarten Tag von selbst.
- **Aufhebungsvertrag:** Beide Seiten einigen sich schriftlich auf ein Ende. Achtung: meist Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (Modul 4).
- **Kündigung:** Eine Seite beendet den Vertrag – immer **schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift**. E-Mail, SMS oder WhatsApp reichen nicht. Gibt es einen Betriebsrat, muss er vorher angehört werden – sonst ist die Kündigung unwirksam.

	Ordentliche Kündigung	Außerordentliche (fristlose) Kündigung
Frist	gesetzlich **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**; in der Probezeit 2 Wochen. Für den Arbeitgeber länger, je länger man im Betrieb ist: nach 2 Jahren 1 Monat, nach 5 Jahren 2 Monate … bis 7 Monate (jeweils zum Monatsende). Tarifverträge können abweichen.	keine Frist – sofort
Grund	keiner nötig – aber im Betrieb mit mehr als 10 Beschäftigten nach 6 Monaten Kündigungsschutzgesetz	**wichtiger Grund**, z. B. Diebstahl, Tätlichkeit, grobe Beleidigung, beharrliche Arbeitsverweigerung; meist erst nach **Abmahnung**
Wann?	jederzeit	innerhalb von **2 Wochen**, nachdem man vom Grund erfahren hat

Kündigungsschutz

- **Kündigungsschutzgesetz (KSchG):** gilt, wenn man **länger als 6 Monate** im Betrieb ist und der Betrieb **mehr als 10** Beschäftigte hat (Azubis zählen nicht). Dann muss die Kündigung **sozial gerechtfertigt** sein:
- **personenbedingt** (z. B. dauerhafte Krankheit, die die Arbeit unmöglich macht) · **verhaltensbedingt** (z. B. Unterschlagung, wiederholtes Zuspätkommen nach Abmahnung) · **betriebsbedingt** (z. B. Schließung einer Abteilung).
- Bei betriebsbedingter Kündigung zählt die **Sozialauswahl:** Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung. Gekündigt wird, wen es am wenigsten hart trifft.
- **Kündigungsschutzklage:** innerhalb von **3 Wochen** beim Arbeitsgericht – sonst gilt die Kündigung als wirksam.
- **Besonderer Kündigungsschutz:** Auszubildende nach der Probezeit · Betriebsrats- und JAV-Mitglieder · Schwangere und Mütter bis 4 Monate nach der Geburt · Eltern in Elternzeit · schwerbehinderte Menschen (nur mit Zustimmung des Inklusionsamts).

Aufgabe 3 Vorgemacht: Bis wann muss Ayşe noch arbeiten?

Der Fall

Ayşe (seit 3 Jahren im Betrieb) kündigt selbst. Die Kündigung geht dem Betrieb am 10. März zu. Kein Tarifvertrag. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Denkschritt	So denke ich
1 Welche Frist?	Ayşe kündigt selbst → für Arbeitnehmer gilt immer die Grundfrist: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende.** (Die längeren Fristen gelten nur für den Arbeitgeber.)
2 Ab wann zählen?	Ab dem Tag nach dem Zugang: 11. März. 4 Wochen = 28 Tage → bis 7. April.
3 Nächster Endtermin	Nach dem 7. April ist der nächste mögliche Termin der **15. April**.
4 Ergebnis	Das Arbeitsverhältnis endet am **15. April**.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Fristen bestimmen

Tipp: 4 Wochen = 28 Tage ab dem Tag nach dem Zugang. Dann den nächsten 15. oder das nächste Monatsende suchen. Bei längeren Fristen des Arbeitgebers: immer zum Monatsende.

Fall	Ende des Arbeitsverhältnisses
1 Jonas (Probezeit) bekommt die Kündigung am 3. Mai.	2 Wochen Frist → 17. Mai
2 Mia (seit 1 Jahr dabei) kündigt; Zugang am 20. Juni.	28 Tage ab 21. Juni → 18. Juli → nächster Termin 31. Juli
3 Der Betrieb kündigt Herrn Kaya (seit 6 Jahren dabei); Zugang am 2. September.	nach 5 Jahren: 2 Monate zum Monatsende → 2. November erreicht → 30. November
4 Der Betrieb kündigt Frau Lindner (seit 1 Jahr) am 1. Oktober – sie ist im 3. Monat schwanger und hat es dem Chef gesagt.	unwirksam – besonderer Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz

Aufgabe 5 Freie Übung: Sozial gerechtfertigt?

Bearbeite **Arbeitsheft S. 24–25, Aufgabe 4** (Baumarkt Trend GmbH: Andrea Schlichte, Collin Bayer, Sina Zimmermann) mit dem Schema im Heft.

Andrea Schlichte: personenbedingt – häufige Krankheit, keine Besserung zu erwarten, erhebliche Störungen im Betrieb → sozial gerechtfertigt (wenn kein anderer Arbeitsplatz passt). **Collin Bayer:** betriebsbedingt – aber Sozialauswahl falsch: Pascal Munz (29, ledig, 3 Jahre) ist weniger schutzwürdig als Collin (42, 3 Kinder, 15 Jahre) → **nicht** gerechtfertigt. **Sina Zimmermann:** seit 8 Monaten, Betrieb mit mehr als 10 Beschäftigten → KSchG gilt. „Unsympathisch" ist kein Grund, Leistung und Verhalten sind gut → **nicht** gerechtfertigt.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgabe im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie" angesprochen. Diese Aufgabe kennst du aus dem 1. Jahr (Modul 7) – jetzt mit dem ganzen Wissen.

Im Kaufhaus Hansa GmbH sind unter anderem folgende Personen beschäftigt: Frau Arndt, 16, Auszubildende in der Probezeit · Herr Bruns, 18, Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr · Frau Claus, 34, befristeter Arbeitsvertrag · Herr Dietz, 41, in Elternzeit · Frau Engel, 38, Abteilungsleiterin · Frau Fuchs, 29, Leiterin Aus- und Weiterbildung. Prüfen Sie, welche 2 Personen einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen!

1. Arndt
2. Bruns
3. Claus
4. Dietz
5. Engel
6. Fuchs

Lösung: ☐ ☐ **2** und **4** – Azubi nach der Probezeit und Elternzeit. In der Probezeit gibt es keinen besonderen Schutz.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Situation aus dem itslearning-Material: Die Super Mode GmbH will Peter Fuchs (43, verheiratet, zwei Kinder in Ausbildung, 12 Jahre im Betrieb) betriebsbedingt kündigen. Im Büro arbeiten außerdem Jana K. (26, ledig, 2 Jahre) und Olaf P. (58, verheiratet, keine Kinder mehr im Haushalt, 30 Jahre). **Prüfe** die Sozialauswahl und **begründe**, wem gekündigt werden müsste.

7.2 Beurteile die These: „Der Kündigungsschutz verhindert, dass Betriebe neue Leute einstellen."

7.3 Erkläre, warum eine Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen erhoben werden muss.

7.1 Vergleich nach Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten: Jana K. ist am wenigsten schutzwürdig (jung, ledig, kurz im Betrieb) → Kündigung von Peter Fuchs ist nicht sozial gerechtfertigt, wenn Jana vergleichbare Arbeit macht. **7.2** Pro: Betriebe scheuen Festeinstellungen und befristen lieber. Contra: Schutz vor Willkür, Sicherheit für Familien; kleine Betriebe (bis 10) sind ausgenommen, Probezeit erlaubt Ausprobieren. Urteil begründet. **7.3** Rechtssicherheit: Beide Seiten sollen schnell wissen, ob das Arbeitsverhältnis endet; der Betrieb muss planen können.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher" an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 4)